منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على رقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وان تنازعا في السبق بلا اتفاق فالاصح ترجيح سبق الدعوى فان ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق (قلت) فان ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين وهو مقر لها بالمهر فان قبضته فلا رجوع له والا فلا تطالبه الا بنصف

(كتاب الايلاء) هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد انه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عاق به طلاقا أو عتقا أو قال ان وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة فان نكحها فلا ايلاء ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الاصح ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلاء آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد الحصول في الاربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وان ظن حصوله قبلها فلا وكذا الوثنية في الاصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال ان وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الايلاء ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول والا فلا ظهار ولا ايلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري ان ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر أو ان وطئتك فضرتك طالق فمول فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء والاظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الايلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا أجامعك الى سنة الا مرة فليس بمول في الحال في الاظهر فان وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول *(فصل)* يمهل أربعة أشهر من الايلاء بلا فاض وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فاذا أسلم استؤنفت وما منع الوطء ولم يخل بنكاح ان وجد فيه لم يمنع المدة كصوم واحرام ومرض وجنون أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع وان حدث في المدة قطعها فاذا زال استؤنفت وقيل تبنى أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا يمنع فرض في الاصح فان وطئ في المدة والا فالمطالبة بان يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ولا مطالبة ان كان بها مانع وطء كحيض ومرض وان كان فيه مانع طبعي كمرض طولب بان يقول اذا قدرت فئت أو شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق فان عصى بوطء سقطت المطالبة وان أبى الفيئة والطلاق فالاظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة وأنه لا يمهل ثلاثة وأنه اذا وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة يمين

(كتاب الظهار)

يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي وظهار سكران كطلاقه وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح والاظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار وكذا كعينها ان قصد ظهارا وان قصد كرامة فلا وكذا ان أطلق

فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته ان دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع والا فواحدة ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان والا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث فان قصد بعضهن دين *(فصل)* يصح استثناء بشرطه السابق فلو قال أنت طالق ثلاثا الا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة الا واحدة فثلاث ولو قال ثلاثا الا ثنتين الا واحدة أو ثلاثا الا ثلاثا الا ثنتين أو خمسا الا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا الا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بان شاء الله أو ان لم يشأ الله أو الا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع انعقاده كل عقد وحل ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع *(فصل)* شك في طلاق فلا أو في عدده فلا ثل ولا يخفى الورع ولو عاق اثنان بنقيضين وجهل فلا أو احد بهما لزوجتيه طلقت احداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما الى بيان فان مات لم يقبل بيان وارثه ان اتهم بل يقرع فان قرع عتق أو قرعت بقي الاشكال ولو طلق احدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان ان صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية احدا كما طالق وقصد الاجنبية قبل بيمينه لان قال لزينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه احدا كما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها ان